REQUISITOS PARA LA ADMISIBILIDAD JUDICIAL

Para que un documento firmado electrónicamente sea valorado como prueba y eventualmente como título ejecutivo debe garantizarse que cumple con tres atributos esenciales: autenticidad, integridad y no repudio, conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

AUTENTICIDAD: La autenticidad hace referencia a la posibilidad de identificar de manera cierta al autor o firmante del documento, y de vincularlo inequívocamente con el contenido suscrito.

En el entorno de la firma electrónica, este atributo se garantiza mediante mecanismos tecnológicos que permiten verificar la identidad del firmante, tales como:

- Validación por códigos OTP (One Time Password) enviados a canales personales (correo o celular)
- Biometría (facial, dactilar u otros mecanismos de reconocimiento)
- Registro de datos técnicos como dirección IP, dispositivo y geolocalización
- Credenciales de acceso únicas y seguras

INTEGRIDAD: implica que el documento no ha sido alterado, modificado o manipulado desde el momento de su firma.

Este principio se asegura mediante herramientas tecnológicas que protegen el contenido del documento, tales como:

- **Hash criptográfico**: genera una huella digital única del documento
- **Sellado de tiempo (timestamp)**: certifica la fecha y hora exacta de la firma
- **Certificados de inmutabilidad**: garantizan que cualquier cambio posterior sea detectable
- **Sistemas de control de versiones y trazabilidad**

Gracias a estos mecanismos, cualquier alteración posterior al momento de la firma sería evidente, lo que preserva la confiabilidad del documento como medio de prueba.

NO REPUDIO: El no repudio consiste en la imposibilidad jurídica de que el firmante desconozca la autoría o la manifestación de voluntad contenida en el documento.

En la firma electrónica, este atributo se configura cuando el sistema utilizado:

- Registra de manera detallada el proceso de firma (audit trail o bitácora)
- Vincula al firmante con evidencias técnicas verificables
- Garantiza que el acto de firma fue realizado con control exclusivo del firmante
- Permite reconstruir el proceso de aceptación del documento

En este sentido, el no repudio no solo depende de la existencia de la firma, sino de la robustez del sistema que respalda el acto de suscripción, lo cual impide que el firmante alegue desconocimiento sin desvirtuar las pruebas técnicas.

Así mismo, es importante garantizar la disponibilidad del documento en el tiempo, asegurando:

- Acceso posterior
- Trazabilidad
- Registro de eventos (bitácora)
- Certificación de custodia por el proveedor tecnológico

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LA PRESENTACIÓN ANTE EL JUEZ

Para evitar que el documento sea desestimado o pierda fuerza probatoria, se recomienda acompañarlo de:

CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA

Expedido por el proveedor, donde conste:

- Identidad del firmante
- Fecha y hora de firma
- Método de autenticación utilizado.

EVIDENCIAS TÉCNICAS (LOG O TRAZABILIDAD)

- Registro de eventos (audit trail)
- Dirección IP
- Dispositivo utilizado
- Secuencia de firma

CERTIFICADO DE INTEGRIDAD

Documento que acredite que el archivo no ha sido modificado desde su firma.

CERTIFICADO DE CONSERVACIÓN

Emitido por el proveedor que garantice la custodia del documento conforme a la Ley 527 de 1999.

EXPLICACIÓN TÉCNICA AL DESPACHO JUDICIAL

Se recomienda incluir un apartado dentro de la demanda o memorial indicando:

- ¿Cuál es la firma electrónica utilizada?

- ¿Cómo funciona?
- ¿Qué mecanismos de seguridad emplea?
- ¿Por qué garantiza autenticidad, integridad y no repudio?

ESTRATEGIA JURÍDICA PARA PROCESOS EJECUTIVOS

Para efectos de procesos ejecutivos, se recomienda:

1. Acreditación reforzada del título ejecutivo: Si bien el artículo 422 del Código General del Proceso exige que la obligación sea clara, expresa y actualmente exigible, en documentos electrónicos es indispensable adoptar una carga argumentativa reforzada, que permita al juez verificar:

- Que el documento proviene inequívocamente del deudor
- Que contiene una manifestación clara de voluntad obligacional
- Que no existe duda sobre su autenticidad ni sobre su contenido

No basta con aportar el documento; se debe explicar por qué ese documento cumple los requisitos del título ejecutivo en entorno digital.

2. Construcción de un "bloque probatorio tecnológico"

Uno de los errores más comunes es aportar únicamente el documento firmado. La estrategia adecuada consiste en estructurar un bloque probatorio integral, compuesto por:

- Documento firmado electrónicamente
- Certificado de firma
- Certificado de integridad
- Certificado de conservación
- Registro de trazabilidad (audit trail)
- Evidencias de autenticación del firmante

Esto permite trasladar al juez de un escenario de duda a uno de certeza técnica verificable.

3. Pedagogía judicial (explicación técnica dentro de la demanda)

Muchos rechazos judiciales no obedecen a la invalidez del documento, sino a la falta de comprensión del mecanismo tecnológico.

Por ello, es fundamental incluir un apartado expreso en la demanda o en el memorial donde:

- Se explique qué tipo de firma electrónica se utilizó
- Se describa el proceso de firma paso a paso

- Se indiquen los mecanismos de autenticación
- Se justifique cómo se garantiza autenticidad, integridad y no repudio

Esto reduce significativamente el riesgo de decisiones basadas en incertidumbre técnica.

Ejemplo:

VALIDEZ Y MECANISMO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL DOCUMENTO APORTADO

Tipo de firma electrónica utilizada

El documento base de la presente ejecución fue suscrito mediante un mecanismo de firma electrónica implementado a través de [nombre de la plataforma], el cual permite la identificación del firmante mediante autenticación de doble factor (OTP enviado al dispositivo móvil registrado), conforme se acredita en el certificado de firma electrónica que se aporta como Anexo No. __.

Descripción del proceso de firma

El proceso de suscripción del documento se desarrolló de la siguiente manera:

1. *El documento fue remitido al correo electrónico del demandado.*
2. *El demandado accedió al enlace seguro de firma.*
3. *El sistema solicitó autenticación mediante código OTP enviado a su número celular.*
4. *Validada la identidad, se habilitó la firma del documento.*
5. *El sistema registró fecha, hora, dirección IP y dispositivo utilizado.*

Todo lo anterior consta en el registro de trazabilidad (audit trail) que se aporta como Anexo No. __.

Autenticidad del firmante

La autenticidad se encuentra garantizada mediante:

- *Validación por código OTP*
- *Asociación con correo electrónico del demandado*
- *Registro de IP y dispositivo*

Lo anterior se acredita con:

- *Certificado de firma electrónica (Anexo __)*

- *Registro de trazabilidad (Anexo __)*

Integridad del documento

El documento cuenta con mecanismos que garantizan su inalterabilidad, tales como hash criptográfico y sellado de tiempo, lo cual permite verificar que no ha sido modificado con posterioridad a su firma.

Esto se acredita con el certificado de integridad (Anexo __).

No repudio

El sistema utilizado garantiza el no repudio en tanto:

- *El firmante fue debidamente autenticado*
- *Existe registro completo del proceso de firma*
- *El mecanismo estuvo bajo control exclusivo del demandado*

En consecuencia, no resulta jurídicamente viable el desconocimiento de la firma sin desvirtuar las evidencias técnicas aportadas.

Esto se acredita con el registro de trazabilidad (Anexo __).

Conclusión técnica

El documento aportado:

- *Proviene del demandado*
- *No ha sido alterado*
- *Refleja una manifestación válida de voluntad*

Cumple así con los requisitos de autenticidad, integridad y no repudio exigidos por la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, por lo cual debe ser valorado como título ejecutivo conforme al artículo 422 del Código General del Proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- *Artículo 422 del Código General del Proceso*
- *Ley 527 de 1999*
- *Decreto 2364 de 2012*
- *Principio de equivalencia funcional*

4. Anticipación de la impugnación

En materia de firma electrónica, el principio no es la irrefutabilidad, sino la resistencia a la impugnación.

Por tanto, la estrategia debe prever posibles objeciones como:

- “No firmé ese documento”
- “No tuve acceso al mecanismo de firma”
- “El documento fue modificado”

Frente a ello, se debe:

- Aportar evidencia de autenticación robusta
- Demostrar control exclusivo del firmante
- Acreditar inalterabilidad del documento

5. Acreditación probatoria de la autenticidad, integridad y no repudio del documento firmado electrónicamente: Demostrar que la firma electrónica cumple con los atributos esenciales: autenticidad, integridad y no repudio, conforme a la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

6. Enfoque en la carga de la prueba: Una vez acreditados los elementos técnicos de la firma electrónica, opera una consecuencia estratégica clave: Se desplaza la carga de la prueba hacia el demandado, quien deberá desvirtuar:

- La autenticidad
- La integridad
- La autoría del documento

Esto quiere decir, que Si presentas el documento con todos los soportes técnicos completos (firma, trazabilidad, certificados, etc.), el juez ya no parte de la duda, sino de la validez del documento y ahí sucede el “desplazamiento” donde dejas de tener tú la carga principal de probar y pasa al demandado la obligación de desvirtuar

7. Argumento de equivalencia funcional

Es fundamental invocar el principio de equivalencia funcional previsto en la normativa colombiana, conforme al cual:

El mensaje de datos no puede ser discriminado por su forma electrónica.

Esto implica que el juez:

- No puede exigir requisitos adicionales no previstos en la ley
- No puede restar valor probatorio por el solo hecho de ser digital

7. Refuerzo con doctrina y criterios institucionales

Para blindar aún más la estrategia, es recomendable:

- Citar conceptos de entidades como Función Pública o MinTIC
- Referir criterios jurisprudenciales sobre equivalencia de mensajes de datos
- Destacar la aceptación generalizada de estos mecanismos en el tráfico jurídico

8. Solicitud expresa y estructurada al juez

Dentro de la demanda, es clave no dejar implícito el análisis, sino **guiar al juez**:

Incluir un apartado que expresamente solicite:

- Reconocer la validez del documento electrónico
- Tener por acreditados autenticidad, integridad y no repudio
- Librar mandamiento de pago conforme al artículo 422 del CGP

9. Estrategia en caso de negativa del mandamiento de pago

Si el despacho niega el mandamiento de pago, la estrategia debe enfocarse en:

- Evidenciar que el juez desconoció la Ley 527 de 1999
- Demostrar que sí se acreditaron los elementos técnicos
- Argumentar violación al principio de equivalencia funcional
- Reforzar con pruebas técnicas omitidas o no valoradas

Esto es clave para recursos de reposición o apelación.

Los documentos firmados electrónicamente tienen plena validez y eficacia jurídica en Colombia; sin embargo, su fuerza probatoria depende de la capacidad de demostrar autenticidad, integridad y conservación**.**

Por tanto, la correcta estructuración de su presentación ante el juez no solo garantiza su admisión, sino que evita cuestionamientos que puedan afectar su valor como título ejecutivo**.**

El éxito en procesos ejecutivos basados en firma electrónica no depende únicamente de la existencia del documento, sino de la **forma en que se presenta, explica y respalda técnicamente ante el juez**.

Una estrategia adecuada transforma un documento electrónico de potencialmente cuestionable a **plenamente ejecutable**, minimizando riesgos procesales y maximizando la probabilidad de obtener un mandamiento de pago.

DIFERENCIA ENTRE FIRMA ELECTRÓNICA Y FIRMA DIGITAL

Aspecto	**Firma electrónica**	**Firma digital**
Naturaleza	Método tecnológico amplio	Método criptográfico específico
Regulación	Decreto 2364 de 2012	Ley 527 de 1999
Requiere certificadora	No necesariamente	Sí
Costo	Bajo	Alto
Accesibilidad	Alta	Limitada

Ambas tienen plena validez jurídica, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Cláusula de alcance

La presente guía constituye un instrumento orientador de carácter técnico-jurídico, elaborado con base en la normativa vigente y la práctica judicial. No obstante, no es vinculante para las autoridades judiciales**,** quienes conservan autonomía e independencia en la valoración probatoria, de conformidad con las reglas de la sana crítica y las particularidades de cada caso concreto.